

Consentimento informado · capacidade e TCLE

Consentimento válido exige informação adequada, capacidade, voluntariedade e compreensão. Documento ajuda, mas não substitui o processo dialógico.

Emergência

Lembre - Emergência

Risco iminente de morte/lesão grave sem tempo para consentimento: trate pelo estado de necessidade / consentimento presumido — documento.

Sem um dos pilares, o consentimento é frágil — mesmo com assinatura.

Consentimento valido

Informacao + capacidade + voluntariedade

Info clara + capacidade + ausencia de coacao

Inclui riscos, beneficios, alternativas e direito de recusar

Aplicações

- Pesquisa: TCLE + CEP (Resolução CNS); vulneráveis com salvaguardas
- Recusa: registre o que foi informado e a decisão
- Representante legal: incapazes; busque melhor interesse e voz do paciente
- Procedimentos estéticos/ eletivos: informação ainda mais explícita de riscos

Vícios do consentimento

Vício | Exemplo

Coação | Ameaça de abandono de cuidado

Informação insuficiente | Omitir risco frequente grave

Incapacidade | Delirium sem avaliação

Fraude | Promessa irrealista de cura

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Assinatura no TCLE sem explicação " " consentimento. Em pesquisa, médico assistente não pode pressionar paciente dependente do cuidado.